

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3717/2538

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง พนิดา พฤษทรัพย์พระกานต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 88

จำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุนายงานจนพ้นกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 ย่อมไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยและนัดฟังคำพิพากษาโดยไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับการขอเลื่อนคดีของจำเลยเท่ากับไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ จำเลย ชำระหนี้ ที่ จำเลย นำ บัตรเครดิต ของ โจทก์ซึ่ง จำเลย เป็น สมาชิก ไป ใช้ ซื้อ สินค้า และ บริการ ต่าง ๆ แล้ว ร้านค้าและ สถานที่ ให้ บริการ ได้ เรียกเก็บเงิน จาก โจทก์ โจทก์ ชำระ เงิน แทน จำเลยไป ก่อน ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 300,542.90 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 19 ต่อ ปี

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย มิได้ เป็น ลูกค้า โจทก์ และ ไม่มี นิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ โจทก์ จำเลย มิได้ นำ บัตรเครดิต ของ จำเลย ไป ใช้ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น โจทก์ ซึ่ง มี หน้าที่ นำสืบ ก่อนนำพยาน
เข้าสืบ 2 ปาก แล้ว แกลง หมด พยาน และ เลื่อน ไป นัด สืบพยาน จำเลยเมื่อ ถึง
วันนัด สืบพยาน ทนายจำเลย ป่วย โจทก์ ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลย มิได้ ยื่น
บัญชีระบุพยาน ไว้ จึง มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยานจำเลย และ นัดฟัง คำพิพากษา

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 300,542.90 บาท แก่ โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 251,068.63 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง
เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี คง มี ปัญหา มา สู่ การ วินิจฉัย ของ ศาลฎีกาเพียง
ว่า การ ที่ ทนายจำเลย ยื่น คำร้องขอ เลื่อนคดี แต่ ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ให้ งดสืบ
พยาน จำเลย และ นัดฟัง คำพิพากษา โดย ไม่มี คำสั่งเกี่ยวกับ การ เลื่อนคดี นั้น
เป็น คำสั่ง ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า เมื่อ สืบพยานโจทก์
เสร็จ แล้ว ศาลชั้นต้นนัด สืบพยาน จำเลย นัดแรก ทนายจำเลย มอบฉันทะ ให้
เสมียนทนายมา ยื่น คำร้อง อ้างว่า ทนายจำเลย ป่วย ศาลชั้นต้น เห็นว่า จำเลย มิได้
ยื่น บัญชีระบุพยาน ไว้ จึง มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยาน จำเลย และ นัดฟังคำพิพากษา
พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ดังกล่าวเท่ากับ ศาลชั้นต้น ใช้ดุลพินิจ
ไม่อนุญาต ให้ จำเลย เลื่อนคดี นั้นเองการ จะ อนุญาต ให้ เลื่อนคดี นั้น นอกจาก จะ
พิจารณา ถึง เหตุสมควร แล้วความมุ่งหมาย ก็ เพื่อ ให้ จำเลย จะ ได้ มี โอกาส นำ
พยาน เข้าสืบ แต่เมื่อปรากฏว่า จำเลย ไม่ได้ ยื่น บัญชีระบุพยาน ไว้ และ พ้น

กำหนด เวลา ที่ จะ เลยจะ ยื่น บัญชีระบุดยาน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 แล้ว เช่นนี้ แม้ ศาล จะ อนุญาต ให้ จำเลย เลื่อนคดี เพราะ ทนายจำเลยป่วย จริง ก็ ตาม ก็ ไม่ ก่อ ให้ เกิด สิทธิ แก่ จำเลย ที่ จะ นำพยาน เข้า สืบ ได้ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา ว่า กรณี เช่นนี้ จำเลย อาจ สาบานตน ให้การ เป็น พยาน เองได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคสอง นั้นเห็น ว่า คดี นี้ มิใช่ กรณี จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ หรือ ขาดนัดพิจารณาจึง ไม่อาจ นำ บทบัญญัติ ว่าด้วย การ พิจารณา โดย ขาดนัด มา ปรับ ใช้ แก่คดี นี้ ได้ ที่ ศาล อุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น นั้น ชอบแล้วฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ถ้าเป็นคำคู่ความศาลจะต้องจัดแจ้งการรับคำคู่ความไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา18วรรคสุดท้ายแต่บางศาลทำไม่ถูกต้องเช่นพอจำเลยยื่นคำให้การเข้ามาก็สั่งว่าสำเนาให้โจทก์ไม่ได้ความว่าสั่งรับหรือไม่เพราะจำเลยอาจยื่นคำให้การเข้ามาเมื่อพ้นกำหนดเวลาก็ได้ เกี่ยวกับคำขอตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา131(1)คำขอซึ่งคู่ความยื่นระหว่างการพิจารณาคดีโดยทำเป็นคำร้องหรือด้วยวาจาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือยกเสียโดยทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้จะสั่งอนุญาตหรือยกทันทีหรือรอให้สั่งในภายหลังก็ได้ (2)คดีนี้ศาลชั้นต้นมิได้ส่งคำร้องที่ทนายจำเลยยื่นขอเลื่อนคดีแต่ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบупยานไว้จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยและนัดฟังคำพิพากษานั้นศาลฎีกาเห็นว่าเท่ากับศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีนั่นเองที่จริงออกจะห่างไกลไปหน่อยจะว่าส่งคำร้องที่จำเลยขอเลื่อนเห็นจะไม่ได้ศาลชั้นต้นน่าจะส่งคำร้องขอเลื่อนคดีว่าศาลสั่งงดสืบพยานจำเลยและนัดฟังคำพิพากษาแล้วจึงไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับดังนี้เป็นต้นแต่ศาลฎีกาอาจเห็นว่าหากจะสั่งดังกล่าวโดยย่อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่งก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่คดีจำเลยไม่เป็นสาระสำคัญทำให้คดีต้องล่าช้าไปเปล่าๆศาลฎีกาอาจเห็นว่าแม้มีเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาแต่ก็ไม่มีเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243(2)ก็ได้ ?

ไพจิตรบุญญพันธุ์?